



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
באר שבע

מס' תיק: 2/147/2023

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין  
מאיר פורת

נציגות ועד הבית המשותף  
באמצעות ב"כ: עו"ד ליזרוביץ טל  
אילות 3, אילת  
טל': 0544616617 פקס: 086326675

התובעת  
(המשיבה)

נגד

|    |                                  |           |
|----|----------------------------------|-----------|
| 1  | אשכנזי יובל                      | הנתבעים   |
| 2  | אשכנזי אודליה מישל               | (המבקשים) |
| 3  | יובל אשכנזי נכסים אילת בע"מ      |           |
| 4  | מויאל רונית                      |           |
| 5  | אושרוב מרק                       |           |
| 6  | סבח ג'אקי קלוד                   |           |
| 7  | סבח דהלויה מריז                  |           |
| 8  | ויצמן ניר                        |           |
| 9  | כהן מיכאל משה                    |           |
| 10 | בילודיד טטיאנה                   |           |
| 11 | פידלר יהודית אילנה               |           |
| 12 | חיקין אנאטולי                    |           |
| 13 | חיקין לודמילה                    |           |
| 14 | זוהרי רות                        |           |
| 15 | זוהרי הרי                        |           |
| 16 | סלימי איתן                       |           |
| 17 | סלימי רג'ין                      |           |
| 18 | כלפא אלי                         |           |
| 19 | כלפא ג'ואל רוז                   |           |
| 20 | מנחם אופק-יואל                   |           |
| 21 | עדה פיליפ ויקטור                 |           |
| 22 | פטיטו אלירן                      |           |
| 23 | דנן עינבר                        |           |
|    | כולם באמצעות ב"כ: עו"ד מנחם מאיר |           |
|    | פלי"ם 2, חיפה                    |           |
|    | טל': 0539500000 פקס: 048110249   |           |

החלטה

לפניי בקשה מטעם הנתבעים לסילוק התביעה על הסף.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
באר שבע

מס' תיק: 2/147/2023

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הרקע הדרוש לבקשה וטענות הצדדים בקצרה

1. ענייננו בבית משותף ברחוב טופז 2 אילת המכונה "מתחם פלמורה" ומצוי במקרקעין הידועים כגוש 40137 חלקה 1 (להלן: "**הבית המשותף**"). הבית מורכב משני מבנים כשבמבנה הראשון שש כניסות והמבנה השני הוא חדר הטרנספורמציה של הבית המשותף. בבית המשותף 107 יחידות. לבית המשותף נרשם ביום 6.4.14 תקנון מוסכם (להלן: "**התקנון המוסכם**").
2. התובעת היא נציגות הבית המשותף (להלן: "**התובעת**" או "**הנציגות**"), ואילו הנתבעים, הם בעלי 22 דירות בבית המשותף (להלן: "**הנתבעים**").
3. בין התובעת, לבין חלק מהנתבעים, התנהלו ועדיין מתנהלים, עשרות הליכים, בסעדים שונים, הן בפני המפקח על רישום מקרקעין, וביניהם ההליכים - 90/21; 106/21 (להלן: "**ההליכים המתנהלים**") והן בערכאות נוספות (ראו פירוט ההליכים בעמודים 3-4 לכתב התביעה).
4. תביעות שהגישה התובעת נגד הנתבעים, שעילתן סעד כספי, נמחקו בתאריך 3.4.2023 (הליך 77/23 עם 22 הליכים נוספים), על ידי כב' המפקח אלעד אזור (להלן: "**פסק הדין בהליכים שנמחקו**").
5. כתב התביעה מושא ההליך שבכותרת, הוגש בתאריך 15.5.2023, וענייננו תביעה כספית, לחיוב הנתבעים בסך כולל של 305,548 ₪, בגין חובם הנטען לתקופה שמתאריך ינואר 2022 ועד אפריל 2023. נטען כי הנתבעים פועלים בניגוד לדרישת סעיף 58 (א) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, (להלן: "**חוק המקרקעין**"), ומסרבים לשלם את הוצאות החזקת הרכוש המשותף.
6. בתאריך 12.6.2023, הגישו הנתבעים את הבקשה שבכותרת לסילוק התביעה על הסף, ובתאריך 2.7.2023, הגישה התובעת את תגובתה לבקשה.
7. במסגרת הבקשה שבכותרת, ולא כבקשה נפרדת, ביקשו הנתבעים הארכת מועד להגשת כתב ההגנה עד לאחר ההכרעה בבקשה לסילוק על הסף, אלא



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
באר שבע**

מס' תיק: 2/147/2023

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שלא ניתנה החלטה המאשרת זאת. בעקבות כך, הגישה התובעת בקשה לפסק דין בהיעדר הגנה, ומנגד הגישו הנתבעים את תגובתם לבקשה. אידרש לנושא זה במסגרת סיפת ההחלטה.

8. אביא להלן את תמצית את טענות הצדדים.

**תמצית טענות המבקשים (הנתבעים)**

9. עילת התביעה בהליך הנוכחי, זהה לעילה לכל אותם הליכים, שבסופו של דבר סולקו בפסק הדין בהליכים שנמחקו. התובעת משתמשת לרעה בהליכי בית משפט, ונמנעת מלקיים החלטות שיפוטיות, והיא פועלת בניגוד לתקנות סדרי הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן – "התקנות"). התובעת נעדרת מעמד חוקי לשמש נציגות הבית המשותף, ומשכך סיכויי התביעה הם תיאורטיים. התובעת מתעמרת בדיירי הבית המשותף אשר אינם נמנים עם בוחריה, בין היתר באמצעות נקיטה בהליכים משפטיים במימון כספי ניהול הבית המשותף, ואף משתמשת בכספים אלו, למטרות אישיות של חברי הנציגות. לפיכך, מתקיימות כל החלופות המנויות בתקנה 41 לתקנות מכוחן יש לסלק את התביעה.

10. התובעת עושה שימוש לרעה בהליכי משפט, שלא במטרה לקדם את עמדתו של הצד שנקט הליך עצמו, אלא כדי להשיג הישג שהוא חיצוני לו. התובעת אף הסתירה כי ההליכים שנמחקו, לא נמחקו מחמת פגמים פרוצדוראליים, אלא מחמת היעדר מעמדה כנציגות בית חוקית. אף פרשנות ההלכה של תקנה 42 לתקנות, מורה כי דין התביעה להידחות על הסף.

**תמצית טענות המשיבה (התובעת)**

11. התובעת נבחרה כנציגות החוקית של הבית המשותף בתאריך 26.9.16, ולאחרונה בתאריך 14.3.2021. אומנם במסגרת ההליכים המתנהלים, טוענים הנתבעים 1-4 טענות בקשר לכשרותה של התובעת, אולם לא רק שאין כל פגם בכשרותה של התובעת, במסגרת ההליכים המתנהלים הוחלט באופן מפורש כי כל עוד לא נבחרה נציגות חדשה, משמשת התובעת כנציגות הבית המשותף (החלטות בתיקים המתנהלים מתאריכים 27.3.21; 16.5.21). מה עוד שאף סעיף 15 לתקנון המצוי, בתוספת לחוק המקרקעין, קובע שתקופת כהונתה של הנציגות היא עד לבחירתה



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
באר שבע**

מס' תיק: 2/147/2023

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

של נציגות חדשה. לתובעת יש תמיכה מרוב בעלי הדירות בבית המשותף גם כיום, ואף חלק מהנתבעים במסגרת הליכים קודמים, הכירו בה כנציגות חוקית.

12. כפי שצוין בכתב התביעה, ובניגוד לטענת הנתבעים לא הוסתר, עילת המחיקה בפסק הדין בהליכים שנמחקו, הייתה בעיקר בשל פגמים פרוצדוראליים, אך לנוכח דחיפות העניין וקופתה המדלדלת של הנציגות, הוגשה התביעה הנוכחית, תוך ריפוי הפגמים הפרוצדוראליים. ההצעה שנכתבה בסעיף 13 לפסק הדין בהליכים שנמחקו, ולפיה התביעות תוגשנה לאחר קיום בחירות חדשות, הייתה הצעה בלבד, וכך גם נאמר באופן מפורש בסעיף 13 לפסק הדין. לפיכך, יש לדחות את הבקשה, תוך חיוב הנתבעים בהוצאותיה.

### **דיון והכרעה**

13. אקדים אחרית לראשית, לאחר שחזרתי ועיינתי בבקשה ובתשובה, וכן בכתב התביעה באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות. להלן נימוקיי:

### **סילוק תביעה על הסף**

14. כפי שכתבתי לאחרונה [(המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 168/23 **בכר אלון חי נ' מורדוכייב יפית** (נבו 04.06.2023)], מושכלות יסוד הן כי בית המשפט ישתמש בסמכותו להורות על סילוק על הסף של תובענה, בזהירות רבה ובמקרים קיצוניים ויוצאי דופן, בהם ברור כי גם אם יוכחו מלוא הטענות בכתב התביעה, אין אפשרות של ממש כי התובע יוכל לקבל את הסעד המבוקש [ע"א 5634/05 **צוקית הכרמל פרויקטים נ' מיכה צח חברה לקבלנות** (נבו 4.6.07); רע"א 8524/10 **טיב הכרמל תעשיות** (2002) בע"מ נ' **פרימיוס קלאס בע"מ**, פסקה 6 (נבו 31.1.2011); רע"א 410/11 **סלאום פיתוח והשקעות בע"מ נ' רו"ח ברדיצ'ב**, פסקה 34 (נבו 3.10.2011); רע"א 661/17 **אלמשרק חברה לביטוח בע"מ נ' אלסנדוק (הקרון)** אלפלטסיני לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, פסקה 4 (נבו 16.2.2017); רע"א 5464/22 **דרור לדרמן נ' עיריית קרית-גת**, בפסקה 13 (נבו 19.10.2022)].

15. עיקרון יסוד נוסף הוא כי "לצורך בירור טענות של סילוק תביעה על הסף, יש להניח כי העובדות הנטענות בתביעה הן עובדות מוכחות, ואינן נתונות כשלעצמן



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
באר שבע**

מס' תיק: 2/147/2023

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**במחלוקת. שלב ההכרעה בטענת הסף הדיונית אינו מאפשר ואינו מצריך הכרעה במחלוקות עובדתיות שעניינן אמור להתברר במשפט גופו** [ע"א 9413/03 אלנקווה נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ירושלים, פ"ד סב(4) 525, 548-549 (2008)]. כך על פי הוראות תקנות 41-42 לתקנות שעניינה מחיקה על הסף, או על פי הוראת תקנה 43 לתקנות שעניינה דחיית תביעה על הסף.

16. משכך, בקשות לסילוק על הסף, כדי שתתקבלנה - מחייבות הצגת מצב דברים עובדתי ברור ובלתי שנוי במחלוקת, או לכל הפחות כזה המצריך בירור עובדתי מצומצם ביותר ואשר המסקנה המשפטית האמורה להתקבל על בסיס אותו מסד עובדתי - היא ברורה וחד משמעית ומחייבת את סילוק התביעה על הסף, על מלוא רכיביה [רע"א 6552/20 **בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' א.לוי השקעות ובניין בע"מ**, (נבו 2.12.2020); רע"א 6770/01 **קי.בי.ע. קבוצת בוני ערים בע"מ נ' מועצה אזורית באר טוביה ואח'** (נבו 14.10.01); רע"א 4329/14 **עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ נ' ברעד נכסים והשקעות בע"מ**, בפסקה 9, (נבו 27.1.2015)].

17. די בכך כי קיימת אפשרות קלושה על פיה יזכה התובע בתביעתו, על סמך העובדות הנטענות בכתב התביעה, כדי שהתביעה לא תימחק [ע"א 35/83 **לאה חסין נ' רחל פלדמן**, לז(4) 721 (1983); ע"א 788/76 **ויטוריו חסון נ' פרברים בע"מ**, לא(2) 667 (1977)].

18. כמו כן, יש להבחין בין טענה מקדמית אמיתית, אשר ראוי שתיבחן תחילה ובמפוצל מהדיון בהליך גופו, לבין טענה הנושאת אומנם כותרת של "מקדמית", אך איננה כזו ואינה יכולה להישמע ככזו. דוגמה לטענה מקדמית שיש לברר תחילה ובמפוצל מהדיון בהליך לגופו, היא טענת התיישנות אשר אף בעניינה, קובעת ההלכה הפסוקה, כי קיומו של צורך לבירור עובדתי, באופן החופף את הבירור העובדתי בהליך לגופו, יש לעשותו במסגרת ההליך גופו ואין לדון בו במסגרת הבקשה המקדמית (נא ראו לעניין זה: רע"א 6552/20 **בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' א.לוי השקעות ובניין בע"מ**, (נבו 2.12.2020); רע"א 6770/01 **קי.בי.ע. קבוצת בוני ערים בע"מ נ' מועצה אזורית באר טוביה ואח'** (נבו 14.10.01); רע"א 4329/14 **עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ נ' ברעד נכסים והשקעות בע"מ**, בפסקה 9 (נבו 27.1.2015)).



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**באר שבע**

מס' תיק: 2/147/2023

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**ובמיושם לענייננו**

19. ייאמר כתב עתה, כי איני סבור, במיוחד בשלב זה של ההליך, כי התנהלות התובעת כפי שהוצגה על ידי הנתבעים, יש בה משום התקיימות החריגים המצדיקים את הפעלת תקנה 42 לתקנות, שכן לא ברור, בוודאי בשלב מקדמי זה, כי מתקיימות אמות המידה של שימוש לרעה בהליכי משפט – כמו פעולה בחוסר תום לב, או פעולה שתכליתה זרה להליך השיפוטי, אך כפי שהודגש בפסיקה, לא כל מחדל דיוני הוא בבחינת שימוש לרעה בהליכי משפט [ראו והשוו רע"א 7770/21 **אימן מרעי נ' אחמד בריה** (נבו 08.02.2022)].

20. כידוע, האיסור על שימוש לרעה בהליכי משפט נובע מעיקרון תום הלב שהוא עיקרון על בשיטת משפטנו - בדומה לעקרון תום-הלב, אף האיסור על ניצול לרעה של הליכי-משפט מבוסס בעיקרו על אמת-מידה אובייקטיבית, הנבחנת בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה לגופו [רע"א 3025/21 **צליל אנגל נ' בית הספר תגליות בע"מ** (נבו 18.7.21); ע"א 8166/11 **חברת אלי ראובן בנייה והשקעות בע"מ (בפירוק) נ' נ. אלה ובניו חברה קבלנית לבניין** (1972) בע"מ (נבו 12.04.2015); תקנה 4 לתקנות; תקנה 3(ב) לתקנות]. אך כאמור בשלב זה של ההליך, לא ניתן להגיע למסקנה גורפת וחד משמעית בעניין זה.

21. מה עוד, שהתובעת לא הסתירה את דבר קיומו של פסק הדין בהליכים שנמחקו (ראו למשל סעיף 10 בעמ' 2 וסעיפים 11-13 בעמ' 6 לכתב התביעה), אלא טענה כי עיקר סיבת המחיקה הייתה פגמים פרוצדוראליים. ואכן, עיון בפסק הדין מעלה כי זוהי הסיבה העיקרית שבגינה ניתן פסק הדין בהליכים שנמחקו (ראו סעיפים 10-1 לפסק הדין בהליכים שנמחקו). כך למשל נכתב כי הנציגות לא צירפה מסמכים מהותיים לכתב התביעה, אלא בשלב מאוחר יותר בלי לבקש רשות, כדוגמת תחשיבים וטבלאות שטחים, ואף לא פירטה ולא ציינה כי מתנהלים הליכים קודמים בין הצדדים, וזאת בניגוד לתקנה 10(11) לתקנות, וכך התביעות היו חסרות פרטים חיוניים לשם בירורן לגופן.

22. אומנם בסופו של דבר מצוין בפסק הדין בהליכים שנמחקו כי טרם התקיימה אסיפה שלא המניין לבחירת נציגות, אלא שהודגש באופן מפורש כי מדובר בהצעה בלבד, ובלשון פסק הדין בהליכים שנמחקו: "**מוצע לתובעת להגיש**



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
באר שבע**

מס' תיק: 2/147/2023

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**תביעות אי-תשלום... רק לאחר שתוכרע באופן סופי המחלוקת מושא  
התביעות בתיקים 2/106/2021 ו-2-90/2021, ובכל מקרה לאחר בחירת  
נציגות חדשה או אשרור הנציגות הקיימת".**

23. מושכלות יסוד הן כי מחיקת התביעה, מכל סיבה שהיא, אינה מהווה מעשה בית דין. הסנקציה המוטלת על תובע בשל מחיקת התביעה, היא כי יפסיד את האגרה ששילם וככל שירצה להגיש תביעה חדשה יחל הכול מבראשית, כשגם סכנת ההתיישנות מרחפת מעל ראשו - ככל שירצה לחדש את תביעתו לאחר מחיקתה, יצטרך הוא להיכנס לסוף תור הממתינים בבית המשפט בכללותו, תוך שיישא באגרה נוספת [ראו והשוו ע"א 32/89 גולן נ' עלוני פ"ד מ"ו (3), 665 בפסקה 10 (1992); ת"א (י-ם) 8730/98 שיא רהיט בע"מ נ' כל העיר (נבו 22.6.2000)]. כך גם בענייננו, משנמחקו ההלכים במסגרת פסק הדין בהליכים שנמחקו, לא נוצר מעשה בית דין, המונע מהתובעת להגיש שוב את תביעה. גם ההצעה שהוצעה במסגרת סעיף 13 לפסק הדין בהליכים שנמחקו, אין בה כדי לנעול את שערי בית המשפט מהתובעת, במיוחד כאשר הודגשה כי מדובר בהצעה בלבד.

24. אכן, יש מקום לפעול ביעילות דיונית, שהיא אחד מעקרונות היסוד של התקנות (ראו למשל תקנות 3(א) ותקנה 5 לתקנות), אך יעילות הדיון, יפה ככל שתהיה, אין בה כדי לחסום בעל דין מזכות הגישה לערכאות. הרצון לקדם את יעילות הדיון – רצוי ומבורך. ואולם לא כל האמצעים כשרים. אי אפשר להקריב את זכויותיו המהותיות והדיוניות של אחד מבעלי-הדין על מזבח היעילות [ראו והשוו רע"א 4880/21 יגאל זילכה נ' אברהם קלדרון, בפסקה 23 (נבו 07.10.2021)].

25. לכך יש להוסיף כי טענת הנתבעים בקשר לכשרותה של התובעת, טרם הוכרעה, ואף הנתבעים מציינים בבקשתם באופן מפורש כי "הליך בחירות לנציגות בית חוקית טרם בוצע" (סעיף 2א לבקשה), וכך בכל מקרה, לכאורה, מתקיימת הוראת סעיף 15 (ג) לתקנון המצוי, הקובעת כי "תקופת כהונתה של הנציגות, כולל חבריה שנבחרו לפי סעיף קטן (ב), היא עד לבחירת הנציגות החדשה באסיפה הכללית הרגילה הבאה". וכן, כפי שכבר כתבתי לא פעם ראו למשל [(המפקח על



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
באר שבע**

מס' תיק: 2/147/2023

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המקרקעין פתח תקווה) 145/17 **ניסים ביטון נ' נכסי מלכת שבא אילת**, בפסקה 59 (נבו 05.09.2021), חוק המקרקעין אינו מכיר במצב של היעדר נציגות לבית המשותף, ומשכך כל עוד לא הוכרע אחרת, ובוודאי בשלב זה של ההליך, איני יכול לקבוע כי לתובעת אין כשרות משפטית לתבוע בשם הנציגות.

26. וכן, טענות הנתבעים בדבר כך שהתובעת מתעמרת בדיירי הבית המשותף אשר אינם נמנים עם בוחריה, ואף נוקטת לדבריהם בהליכים משפטיים במימון כספי ניהול הבית המשותף, תוך שימוש בכספים אלו, למטרות אישיות של חברי הנציגות, הן טענות עובדתיות הדורשות הוכחה, וככל שיהיה בטענות אלו רלבנטיות להליך העיקרי, שמורות טענות אלו לנתבעים. אולם כעת, בשלב שבו מצוי ההליך, אין מקום לברר טענות אלו, במסגרת בקשה מקדמית.

27. כך שמשמעות ההחלטה שלא להורות בשלב זה על סילוק התובענה על הסף, אין פירושה דחיית הטענות לגופן, כי אם קביעה שאין בטענות אלו בשלב זה כדי להקים עילה לסילוק התובענה על הסף. ברי כי מכלול הטענות ידון לגופו בהליך העיקרי, ככל שיהיה בכך צורך [רע"א 7585/12 **סמווד קונסטרקשיון נ' הקסטודיה זה טרה סנטה**, בפסקה 5 (נבו 7.4.13); רע"א 7191/18 **הבניין המרכזי בע"מ נ' ג'יי.בי.בי. אינטרנשיונל בע"מ ואח'** (נבו 27.11.18)].

### **לפני סיום**

28. כידוע, ככלל, אין בבקשה לסילוק תביעה, כדי להאריך את המועד להגשת כתב הגנה - ראו למשל רע"א 10227/06 **בובליל נ' אינדיג** (נבו 5.2.2007); רע"א 5220/13 **בנאי נ' עו"ד איתן ארז – נאמן לנכסי החייב בפשיטת רגל אלי רייפמן** (נבו 30.5.2013); ע"א 3284/19 **שיף הזנפרץ נאמנים** (2004) **בע"מ נ' בר**, פסקה 21 (נבו 31.1.2021). מה עוד, שהגשת כתב הגנה מאפשרת לערכאה הדיונית להתרשם מהיקף המחלוקות שבין הצדדים ומורכבותה העובדתית והמשפטית של התביעה, ובכך עשויה לסייע גם להכרעה בבקשה לסילוק על הסף [ראו למשל רע"א 9030/04 **אירופה ישראל (מ.מ.ש) בע"מ נ' גדיש קרנות גמולים בע"מ ו-31 אחרים**, פסקה 7 (נבו 26.6.2007)]. אומנם בבקשה לסילוק על הסף ביקשו הנתבעים הארכת מועד להגשת כתב ההגנה עד לאחר ההכרעה בבקשה לסילוק על הסף, אלא שלא ניתנה החלטה



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
באר שבע

מס' תיק: 2/147/2023

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המאשרת זאת. לכן מצופה היה שהנתבעים יפעלו בהתאם למועדים שבתקנות, ויגישו את כתב ההגנה, שיהיה בו כדי לסייע בהכרעה בבקשה לסילוק.

29. עם זאת, אין בידי לקבל את בקשת התובעת לקבלת התביעה בהיעדר הגנה. שכן, אין חובה על בית המשפט ליתן פסק דין בהיעדר הגנה כאשר מוגשת לו בקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה, וניתן להסתפק בפסיקת הוצאות [ת"א (מחוזי מרכז) 28173-01-23 עובדיה יוסף נ' איל ספר, בפסקאות 21-23 (נבו) 20.06.2023].

### סוף דבר

30. הבקשה לדחיית התביעה על הסף נדחית.

31. כתב ההגנה יוגש עד לתאריך 12.9.2023.

32. בנסיבות העניין ומשנדחתה הבקשה, ובהתאם לתקנה 53 לתקנות, ובשים לב גם לסיפת ההחלטה, אני מורה על חיוב הנתבעים בהוצאות הבקשה, ללא קשר לתוצאות ההליך העיקרי, בסך כולל של 5,000 ₪. הוצאות הבקשה ישולמו על ידי הנתבעים, יחד ולחוד, לתובעת בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית בהתאם לסעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 מיום ההחלטה ועד ליום מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים כמקובל.  
ניתנה היום, כ"ז אב תשפ"ג, 14 אוגוסט 2023, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת  
המפקח על רישום מקרקעין